

1502885-84.2022.8.26.0407

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Osvaldo Cruz

Foro: Foro de Osvaldo Cruz

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 08/09/2022

... que para configuração do crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados atos de comercialização ou movimento de usuários. E esta desnecessidade ocorre em razão do tráfico de entorpecentes ser um delito de ação múltipla, admitindo várias condutas, como, "ter em depósito", "guardar", "transportar" e "trazer consigo" a substância entorpecente para fins de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osvaldo Cruz

Foro de Osvaldo Cruz

2ª Vara

Avenida Estados Unidos, 480, . - Jardim das Bandeiras

CEP: 17700-000 - Osvaldo Cruz - SP

Telefone: (18) 3528-1817 - E-mail: osvaldocruz2@tjsp.jus.br

1502885-84.2022.8.26.0407 - lauda

C O N C L U S Ã O

Em 08 de setembro de 2022 faço conclusão destes autos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA, MM. Juiz(a) de Direito.

SENTENÇA

Processo nº:

1502885-84.2022.8.26.0407

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON DIAS MUNIZ e outro

Vistos.

O Ministério Público apresentou denúncia (fls. 92/95) em face de Wellington Dias Muniz e Daniel Dias Inácio Lima pela suposta prática dos seguintes fatos:

"Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 20 de junho de 2022, por volta das 21:20 horas, na rua São Vicente, 195, Parapuã, nesta Comarca, WELLINGTON DIAS MUNIZ e DANIEL DIAS INÁCIO LIMA, respectivamente qualificados a fls. 09 e 10, transportavam e traziam consigo, 20 porções de 'maconha', pesando 211,13 gramas, e 12 pedras de 'cocaína', em forma de 'crack', pesando 32,44 gramas, para entrega a consumo, sem autorização em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 17/18 e laudo de constatação provisória de fls. 28/30.

Apurou-se que, no dia e hora dos fatos, policiais militares, durante fiscalização rotineira no trevo da cidade de Parapuã, avistaram um veículo GM/Vectra ocupado pelos denunciados se aproximando, quando foi emanada ordem de parada, que foi desobedecida.

Então, os denunciados empreenderam fuga em alta velocidade com o veículo, adentrando à cidade de Parapuã, sendo acompanhados pelos policiais, que renovavam de forma constantes ordem de parada, inclusive com sinais de luzes intermitentes e

sonoros, mas não foram atendidos.

Os denunciados adentraram ao imóvel localizado no endereço mencionado, estacionando o veículo na garagem. Sob a alegação que estavam fugindo da polícia porque a documentação se encontrava vencida, receberam autorização dos moradores que os conheciam de vista. Contudo, assim que adentraram na casa, os denunciados esconderam uma sacola no quarto de Paulo André Caetano de Lima.

Os policiais chamaram, e a moradora Vanusa Cibele Caetano autorizou o ingresso à residência (fls. 06), onde se faziam presentes, além dos moradores Vanusa e seu filho Paulo André Caetano de Lima (fls. 09), também os denunciados.

Dentro do veículo GM/Vectra, foi localizado um pequeno tablete de maconha. O adolescente Paulo André indicou aos policiais onde estava a sacola oculta pelos denunciados, a qual foi encontrada, e, em seu interior, localizada porções de maconha, semelhante à droga encontrada no carro, e de crack, parte delas embaladas na forma própria para o comércio. Com o denunciado Daniel Dias Inácio Lima foi apreendido um celular.

Então, os denunciados, juntamente com as drogas e o celular apreendido, foram encaminhados à Unidade Policial para as providências cabíveis.

Assim, tendo em vista a quantidade e a variedade das drogas apreendidas, a forma como estavam embaladas, as condições em que se deram os fatos, mormente a tentativa de fuga por parte dos meliantes, bem como da conduta social dos denunciados, torna-se evidente que os entorpecentes apreendidos tinham a mercancia como destino."

A denúncia foi recebida em 13/06/2022 (fls. 116).

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 100/101). Não foi concedida absolvição sumária (fls. 116).

Na audiência de instrução e julgamento, nesta data, foram ouvidas as testemunhas, sendo, após, interrogado o réu.

Na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram.

Em alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação e a Defesa pugnou pela desclassificação para o crime do art. 28 da lei de drogas, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Após alegações finais orais gravadas via audiovisual, passei à sentença.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio do termo de ocorrência (fls. 14/16); auto de prisão em flagrante (fls. 01/03); auto de apreensão (fls. 17/18); laudo pericial (fls. 28/30); bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria delitiva também resta-se demonstrada, sobretudo pela prova oral colhida em Juízo.

A testemunha Emerson Pereira de Carvalho, Policial Militar, em seu depoimento judicial, relatou que estavam em fiscalização no trevo de Parapuã. Deram voz de parada para o veículo dos réus. Empreenderam fuga e entraram na cidade de Parapuã. Viram que os réus entraram em uma residência. A proprietária da casa autorizou a entrada. Esta disse que os réus eram conhecidos de seu filho. Dentro do veículo localizaram uma porção de maconha e Daniel disse ser de sua propriedade, uma vez que é usuário. Paulo indicou que os réus entraram com uma sacola e esconderam no armário. Na sacola tinha maconha e crack. Os réus não quiseram falar nada sobre a sacola. A droga já estava fracionada para a venda.

A testemunha Alexandre Castelani Cardoso, Policial Militar, em seu depoimento judicial, relatou que estavam de serviço no trevo de Parapuã. Deram sinal de parada para o veículo Vectra, mas o condutor não parou e seguiu em fuga. Tinham duas pessoas no interior do carro, que eram os réus. Viram o carro entrando na garagem de uma residência. A proprietária autorizou a entrada. Em busca, o filho da proprietária, disse que Daniel entrou com uma sacola prata e escondeu dentro do armário de Paulo. Dentro da sacola tinha maconha e cocaína. No veículo também foi encontrada maconha. Para a equipe, Daniel confessou a propriedade da maconha que estava no veículo e Wellington ficou em silêncio. Negaram que a sacola era deles. Daniel disse ser usuário. A droga estava fracionada para venda. Os réus falaram

para Paulo (filho da proprietária) que estavam fugindo, pois estavam com a documentação vencida.

Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Policiais Militares são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para incriminar falsamente o denunciado. Além disso, nada há de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 73518/SP, 1ª T., Relator Ministro Celso de Mello, j. 26/03/96, Dje 18/10/96). Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8- 9-2011). No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013.

É neste mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJ-SP - APL: 00128093120148260196 SP 0012809-31.2014.8.26.0196, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2016; TJ-SP - APR: 00000257420178260274 SP 0000025-74.2017.8.26.0274, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020.

A testemunha Vanusa Cibele Caetano, em seu depoimento judicial, relatou que estava no seu quarto, ouviu alguns barulhos e quando saiu os réus já estavam algemados. Não sofreu coação ou constrangimento para depor em sede policial. Confirmou seu depoimento prestado na delegacia. Autorizou os policiais a entrarem na casa e acompanhou a busca. Acharam uma sacola no quarto de seu filho. Este disse que os réus levaram a sacola e esconderam no armário. Confirma que tinha droga dentro da sacola e no carro.

A testemunha Paulo André Caetano de Lima, em seu depoimento judicial, relatou que estava na sala de casa e ouviu um barulho. Abriu a porta e os réus pediram para estacionarem o carro na garagem. Os réus disseram que estavam fugindo da polícia. Logo após a polícia chegou. Os policiais pediram para entrarem na casa e sua mãe autorizou. Encontraram uma sacola com drogas em seu guarda-roupa. Os réus entraram com a sacola e esconderam no guarda-roupa. Foram encontradas drogas na sacola e no carro.

Interrogado judicialmente, o réu Wellington Dias Muniz negou a prática do tráfico de drogas. Disse que tinha saído com seu irmão e foram comprar drogas. Quando pegaram a rodovia, perto da rotatória, os policiais fizeram a abordagem. Empreenderam fuga. Foram até a casa de Paulo e este autorizou que estes parassem o carro na garagem. Esconderam a sacola no guarda-roupa. Tinha por volta de 25g de maconha e 10g de crack. Confessa apenas a posse das drogas, e nega a traficância. As drogas da sacola e do carro eram dos réus. Fugiram, pois estavam fumando dentro do carro e seu irmão achou que o documento estava vencido. A quantidade de drogas é suficiente para 10 dias de uso.

Interrogado judicialmente, o réu Daniel Dias Inácio Lima negou a prática do tráfico de drogas. Confessa a posse das drogas, pois é usuário. Tinha por volta de 230g de drogas. Compraram a droga e no trevo viram a viatura. Os policiais deram sinal de parada, mas empreenderam fuga. Foram até a casa do Paulo e esconderam a droga. Esconderam a sacola no guarda-roupa. A quantidade de drogas é suficiente para 10 dias de uso. Pagaram por volta de R\$200,00.

Esse é o conjunto probatório, por meio do qual os fatos estão cabalmente provados. Tem-se, portanto, não apenas indícios, mas sim um firme e uníssono conjunto probatório que permite concluir, que o acusado cometeu o crime pelo qual foi denunciado.

As formas de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como sua quantidade, denotam, às claras, sua predisposição: entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. No caso em tela houve a apreensão de considerável quantidade de entorpecente (20 porções de 'maconha', pesando 211,13 gramas, e 12 pedras de 'cocaína', em forma de 'crack', pesando 32,44 gramas); os entorpecentes estavam condicionados e embalados para a venda, bem como em porções individuais. Portanto,

resta-se atestada a condição de traficante com relação aos réus. Inequívoco que havia a finalidade mercantil da droga. Com efeito, faz-se necessário ressaltar, inicialmente, que a demonstração da destinação comercial das drogas não está imprescindivelmente vinculada à flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Não se pode olvidar que para configuração do crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados atos de comercialização ou movimento de usuários. E esta desnecessidade ocorre em razão do tráfico de entorpecentes ser um delito de ação múltipla, admitindo várias condutas, como, "ter em depósito", "guardar", "transportar" e "trazer consigo" a substância entorpecente para fins de tráfico. É neste sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - APR: 00020744320158260441 SP 0002074-43.2015.8.26.0441, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 18/12/2020, 6a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/12/2020; TJ-SP - APR: 00662402520178260050 SP0066240-25.2017.8.26.0050, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 19/01/2021, 6a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/01/2021. O termo drogas representa um branco a ser preenchido por norma específica. A Portaria SVS/MS n. 344/1998, em seu anexo, traz a lista de substâncias entorpecentes. Verifico que as substâncias apreendidas, (maconha/cocaína) constam no rol. Portanto, se enquadra no conceito de droga. Atitude suspeita trata-se de percepção que, pela prática policial, se realiza tanto pela experiência que possuem na atividade, quanto por elementos não ostensivos, que, muitas vezes, obtêm da visualização do cenário indicado, tais como o local onde houve a abordagem (se é onde comumente ocorrem crimes) e comportamento do réu logo ao se deparar com os agentes.

No caso em tela, o veículo em que os réus estavam empreendeu fuga após pedido de parada, entraram em uma residência e lá encontraram uma sacola com drogas já fracionadas para a venda.

Razão não assiste à Defesa com relação à desclassificação para o crime do art. 28 da lei de drogas. Pelas circunstâncias do caso concreto verifico que a conduta do réu se enquadra no artigo 33, caput da Lei de Drogas, e não no artigo 28. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal o Juiz deverá analisar os requisitos do § 2º do artigo 28 da Lei de regência. No caso em tela, verifico que houve apreensão de considerável quantidade de entorpecente, os entorpecentes estavam condicionados e embalados para a venda, e os réus empreenderam fuga da abordagem policial. Razão pela qual não há como se proceder à desclassificação. É neste sentido o entendimento do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - APR: 00080935920178260291 SP 0008093-59.2017.8.26.0291, Relator: Ruy Alberto Leme Cavalheiro, Data de Julgamento: 20/02/2020, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/02/2020; TJ-SP - APR: 15031182420188260536 SP 1503118-24.2018.8.26.0536, Relator: Gilberto Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 01/10/2020, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/10/2020; TJ-SP - APR: 00012106020178260594 SP 0001210-60.2017.8.26.0594, Relator: Ivana David, Data de Julgamento: 26/02/2019, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/03/2019.

Os acusados eram, ao tempo dos fatos, imputáveis, tinham plena consciência das antijuridicidades de suas condutas, bem como não há nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-los.

As provas são seguras e não deixam dúvidas que os acusados cometeram a conduta descrita na denúncia, devendo responderem penalmente pelo praticado.

Assim, dos elementos informativos colhidos na investigação policial e, principalmente, da prova judicializada, não restam dúvidas quanto à prática do crime em questão, sendo imperiosa a aplicação de sanção penal.

Destarte, a prova oral colhida, desse modo, dá conta da autoria narrada na denúncia, sendo certo que o réu praticou o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do CP:

DO RÉU WELLINGTON DIAS MUNIZ

Primeira fase: Haja vista que foram apreendidos 12 porções de "cocaína" em forma de "crack" e 20 porções de maconha dando a quantidade de 223,8 gramas, conforme auto

de exibição/apreensão de fls. 17/18, faz-se necessário, dado a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas, o aumento da pena-base em 1/2, com fulcro no art. 42 da Lei de Drogas, tendo em vista o alto poder de dependência que tais substâncias. Assim, fixo a pena-base em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multas.

Segunda fase: O réu é reincidente, nos termos do artigo 61, inciso I do Código Penal (processo nº 1500962-28.2019.8.26.0407, com trânsito em julgado para a Defesa em 07/10/2019 - fls. 68). Portanto, aumento em 1/6 e fixo a pena em 08 anos e 09 meses de reclusão, 875 dias-multa.

Terceira fase: O réu é reincidente em crime previsto na lei de drogas, razão pela qual incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da lei de drogas.

DO RÉU DANIEL DIAS INACIO LIMA

Primeira fase: Haja vista que foram apreendidos 12 porções de "cocaína" em forma de "crack" e 20 porções de maconha dando a quantidade de 223,8 gramas, conforme auto de exibição/apreensão de fls. 17/18, faz-se necessário, dado a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas, o aumento da pena-base em 1/2, com fulcro no art. 42 da Lei de Drogas, tendo em vista o alto poder de dependência que tais substâncias. Assim, fixo a pena-base em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multas.

Segunda fase: Não há agravantes ou atenuantes.

Terceira fase: Concorre uma causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Verifico que o réu é primário, possui bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa, tampouco integra organização criminosa. Razão pela qual a aplicação a minorante do tráfico privilegiado é medida de rigor. Pelas circunstâncias do caso concreto, a pena deverá ser reduzida em 1/6 a 2/3.

O legislador não estipulou qual seria o critério para fixar o quantum da redução, portanto, cabe ao Magistrado a estipulação. Neste caso, entendo que deve ser analisada as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, especialmente, o disposto no art. 42 da Lei de Drogas.

O crack é uma substância psicoativa euforizante (estimulante), preparada à base da mistura da pasta de cocaína com bicarbonato de sódio. Para obtenção das pedras de crack também são misturadas à cocaína diversas substâncias tóxicas como gasolina, querosene e até água de bateria. Ao ser fumado, é absorvido pelo pulmão e chega ao cérebro em 10 segundos. O uso passa a ser compulsivo, pois o efeito dura apenas de 5 a 10 minutos. Ademais, a alta na criminalidade, mormente os delitos contra o patrimônio, está intimamente ligada ao aumento no consumo deste tipo de droga.

No caso não há que se falar em bis in idem, pois na primeira fase foi levada em consideração a natureza e a quantidade de droga apreendida, sendo que na terceira fase leva-se em consideração a lesividade que a droga causa à sociedade e à integridade física dos usuários.

Neste sentido: TJ-SP - APR: 00747173720178260050 SP 0074717-37.2017.8.26.0050, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 03/04/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/04/2020; 00010771420168260542 SP 0001077-14.2016.8.26.0542, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 28/06/2018, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/07/2018; APL: 00001088320178260632 SP 0000108-83.2017.8.26.0632, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 14/02/2019, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/02/2019.

Assim, considerando a nocividade e a lesividade das drogas apreendidas, em razão do alto poder destrutivo e viciante da substância apreendida (crack), reduzo a pena em 1/6.

Portanto, com base nas circunstâncias do caso concreto, diminuo a pena provisória em 1/6, fixando a pena definitiva em 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa. Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, posto que ausentes elementos acerca da capacidade econômica do réu, nos termos dos artigos 49, §1º e 60, caput, ambos do CP.

A detração deve ser apreciada pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo

66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal. Há precedentes do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo neste sentido: APR: 00005683620188260535 SP 0000568-36.2018.8.26.0535, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 06/06/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/06/2019; APL: 00003833520178260146 SP 0000383-35.2017.8.26.0146, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 31/01/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/02/2019; APR: 00463004020188260050 SP 0046300-40.2018.8.26.0050, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 28/02/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/03/2019; Apelação Criminal nº 3005532-74.2013.8.26.0477, Rel. Des. Juvenal Duarte, 5ª Câmara de Direito Criminal, j. em 14/11/2018; Apelação Criminal nº 0008291-63.2013.8.26.0606, Rel. Des. Ivan Sartori, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. em 06/11/2018.

Para o réu WELLINGTON, fixo o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º do CP, haja vista a reincidência.

Para o réu DANIEL, fixo o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º do CP.

Os réus não preenchem os requisitos do artigo 44, tampouco do artigo 77, ambos do Código Penal, de modo que não é caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem de sua suspensão condicional.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para CONDENAR:

WELLINGTON DIAS MUNIZ como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, às penas de 08 anos e 09 meses de reclusão a serem cumpridas em regime inicialmente fechado, e 875 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

DANIEL DIAS INACIO LIMA como incurso nas sanções do art. 33, caput e §4º, da Lei 11.343/2006, às penas de 06 anos e 03 meses de reclusão a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto, e 625 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.